

## **VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY**

Obchodní společnosti **Stavebniny DEK a.s.**,

se sídlem Tiskařská 10/257 Praha 10 – Malešice 108 00, IČO: 037 48 600, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 20412 u Městského soudu v Praze,

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese

**<https://www.dek.cz/>**

### **1. KONTAKTNÍ ÚDAJE**

#### **1.1. Stavebniny DEK a.s.**

sídlo: Tiskařská 10/257 Praha 10 – Malešice 108 00 (dále jen „adresa sídla“), společnost zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 20412 u Městského soudu v Praze, IČO: 037 48 600,  
DIČ: CZ699000797,  
Telefon: +420 510 000 100  
E-mail: [eshop@dek.cz](mailto:eshop@dek.cz)

### **2. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK**

- 2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Stavebniny DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257 Praha 10 – Malešice 108 00, IČO: 037 48 600, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 20412 u Městského soudu v Praze (dále jen „Stavebniny DEK“ nebo „my“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Stavebninami DEK a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím internetového obchodu Stavebnin DEK na adrese <https://www.dek.cz/>.
- 2.2. Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese <https://www.dek.cz/> (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
- 2.3. Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře se Stavebninami DEK kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).
- 2.4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že pokud zákazník v objednávce uvede své IČO nebo DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.
- 2.5. Odesláním objednávky nebo jiné poptávky (tlačítko „dokončit objednávku“ nebo „nezávazně poptat“) potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči

spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.<

### **3. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY**

- 3.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Všechny fotografie i videa na webové stránce <https://www.dek.cz/> mají pouze ilustrační charakter.
- 3.3. Námi nabízené zboží a služby na webové stránce internetového obchodu Stavebniny DEK a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží nebo služby. Ceny těchto zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu. Ceny jsou uvedeny s výhradou zjevné chyby. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).
- 3.4. Konkrétní podmínky různých platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány na adrese <https://www.dek.cz/>.
- 3.5. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „dokončit objednávku“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit, nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v článku 6 těchto VOP.
- 3.6. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v článku 11 těchto VOP, anebo v reklamačním řádu Stavebnin DEK.

### **4. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY**

- 4.1. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet:
  - 4.1.1. u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo
  - 4.1.2. u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  - 4.1.3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  - 4.1.4. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici <https://www.dek.cz/reklamace/vraceni-zbozi>
- 4.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zákazníkem odesláno podnikateli ve lhůtě uvedené v tomto ustanovení. V případě odstoupení od “hlavní smlouvy” zanikají i závazky ze všech “vedlejších smluv” uzavřených v souvislosti s hlavní smlouvou.
- 4.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný na webové stránce prodávajícího, nebo může odstoupit jiným jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.

#### 4.4. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

- 4.4.1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud plnění započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, byl-li spotřebitel před uzavřením smlouvy poučen, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  - 4.4.2. o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylných finančních tržů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  - 4.4.3. o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám,
  - 4.4.4. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nevratně smíseno s jiným zbožím,
  - 4.4.5. o neodkladné opravě nebo údržbě, provedené na spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání To však neplatí, pokud byly provedeny jiné než vyžádané opravy nebo dodáno zboží jiné než náhradní díly nutné k provedení opravy nebo údržby,
  - 4.4.6. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, který spotřebitel porušil a z hygienických důvodů nebo důvodů ochrany zdraví jej není vhodné vrátit,
  - 4.4.7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil
  - 4.4.8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání
  - 4.4.9. o přepravě zboží. nájmu dopravního prostředku, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období.
  - 4.4.10. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, kdy bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku
- 4.5. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil nebo je vrátit v prodejně Stavebnin DEK nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy. Je-li předmětem smlouvy poskytnutí digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu předaného spotřebiteli na hmotném nosiči, vrací jej spotřebitel při odstoupení od smlouvy na žádost podnikatele, kterou lze učinit do 14-to dní od odstoupení.
- 4.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy týkajícího se zboží na paletách (tedy zboží, které s ohledem na svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou) zajistí spotřebitel přepravu tohoto zboží sám a nese náklady za zpětné zaslání nebo vrácení zboží na paletách. Jedině v případě, že si spotřebitel zpětné zaslání před jeho provedením s námi odsouhlasí, neseme náklady spojené se zasláním zboží na paletách zpět my, avšak to toliko v případě, kdy následně po vzájemném odsouhlasení objednáme přepravu a zajistíme vyzvednutí zboží na paletách u spotřebitele.
- 4.7. Zaslání zboží zpět probíhá odesláním zboží na adresu určenou pro vrácení zboží. Bylo-li zboží vydáno na některé z našich poboček, vrací zákazník zboží na stejné pobočce. Jinak zákazník zašle zboží zpět na adresu určenou v dodacím listu. Adresa pro vrácení zboží může být podle typu zboží upřesněna na zákaznické lince.

- 4.8. Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zasláního zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.
- 4.9. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.
- 4.10. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů po doručení odstoupení od kupní smlouvy ve prospěch Stavebniny DEK. Vrátime spotřebiteli peněžní prostředky jinou platební metodou, než která byla použita při přijetí peněžních prostředků, pouze pokud zákazník platí na některé naší prodejně. V tomto případě budou peníze vráceny na bankovní účet zákazníka. Pokud spotřebitel zvolí jiný druh dopravy než je námi nabízený nejlevnější druh dopravy, má spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání zboží ve výši, která odpovídá námi nabízeného nejlevnějšího druhu dopravy. Stavebniny DEK však nejsou povinny vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než obdrží zboží, nebo než mu zákazník prokáže, že mu zboží odeslal zpět podle § 1831 odst. 1) Občanského Zákoníku, podle toho, co nastane dříve.
- 4.11. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťují Stavebniny DEK prostřednictvím e-mailu [eshop@dek.cz](mailto:eshop@dek.cz).
- 4.12. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: <https://adr.coi.cz/cs>. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr> je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
- 4.13. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: <http://www.evropskyspotrebitel.cz> je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
- 4.14. Stavebniny DEK nejsou ve vztahu k zákazníkovi vázány žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského Zákoníku.
- 4.15. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského Zákoníku.
- 4.16. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v

souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.17. Kupní smlouva uzavíraná v rámci e-shopu není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou, jejímž předmětem by bylo opakované plnění.

4.18. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku.

## **5. UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY**

5.1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Založit uživatelský účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží také jednorázově bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu

5.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.4. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

5.5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

## **6. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY**

6.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Stavebniny DEK nejsou povinny uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6.2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

6.4. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, zvolí požadovaný způsob doručení objednávaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží). Jedná-li se o zboží, které je označeno jako „skladem“ nebo „na centrálním skladě“, pak se jedná o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto Všeobecné obchodní podmínky a četl Zásady zpracování osobních údajů společnosti Stavebniny DEK a.s.

- 6.5. Před zasláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky ze strany Stavebnin DEK zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.
- 6.6. Proávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
- 6.7. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „závazně objednat“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.
- 6.8. V případě, že se jedná o typ zboží, které není běžně skladem a je označeno jako zboží „pouze na poptávku“ pak takové zboží nelze zpravidla závazně objednat, ale pouze nezávazně poptat. V takovém případě je nezávazná poptávka vytvořena okamžikem stisknutí tlačítka „nezávazně poptat“ a nezavazuje spotřebitele k platbě a nás k dodání. Odesláním poptávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto Všeobecné obchodní podmínky a četl Zásady zpracování osobních údajů společnosti Stavebniny DEK a.s.
- 6.9. U zboží na poptávku může být vyžadována přiměřená zálohová platba, o její výši je zákazník informován zpravidla v nabídce zboží, která reaguje na nezávaznou poptávku zákazníka.
- 6.10. Poptávka je v některých komplikovaných případech zpracována s prodlevou, avšak nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení poptávky zboží zákazníkem. Pokud ke zpracování poptávky v této době nedojde, není zákazník svým smluvním prohlášením nadále vázán.
- 6.11. Stavebniny DEK následně prověří možnosti dodání poptávaného zboží svým pracovníkem a zákazníkovi bude poptávka potvrzena na elektronickou adresu zákazníka s uvedením předpokládaného dodacího termínu, včetně sdělení výše případných dodatečných nákladů na dopravu, balení nebo povinnosti případné zálohové platby. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky ze strany zákazníka, případně okamžikem úhrady zálohy, je-li vyžadována.
- 6.12. Kupní smlouvou se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží nebo poskytnout digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží/licenci k užití digitálního obsahu pro osobní užití kupujícím a vy se zavazujete zboží/digitální obsah převzít a uhradit nám sjednanou cenu. V případě, že předmětem smlouvy je věc s digitálními vlastnostmi, použijí se ustanovení těchto VOP i na digitální obsah nebo službu digitálního obsahu, a to i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí v případě, že ze smlouvy nebo z povahy věci vyplývá, že jsou poskytovány samostatně. Kupující je povinen při užívání veškerého digitálního obsahu zakoupeného u prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou

náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky. Není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného, je kupující oprávněn veškerý digitální obsah užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený digitální obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat či rozšiřovat ani jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. V případě porušení povinností kupujícího může být přístup k digitálnímu obsahu odepřen či licence může být deaktivována. Toto ustanovení se užije taktéž na digitální obsah, který prodávající poskytne kupujícímu jako dar.

- 6.13. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy, znění platných VOP na elektronickou adresu zákazníka.
- 6.14. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

## **7. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY**

- 7.1. Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH.
- 7.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit následujícími způsoby:
- 7.2.1. v hotovosti nebo kartou při převzetí v našich prodejnách;
  - 7.2.2. bezhotovostně převodem na účet Stavebniny DEK;
  - 7.2.3. on-line platbou;
  - 7.2.4. vystavením faktury; tento způsob platby je možný využít pouze u zákazníků, kteří s námi mají již platně uzavřenou rámcovou smlouvu.
- 7.3. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit Stavebninám DEK také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
- 7.4. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uváděno, že je k dodání pouze v režimu nezávazné poptávky.
- 7.5. V případě platby v hotovosti nebo kartou na naší prodejně je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná při objednání zboží do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, před odesláním zboží.
- 7.6. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Stavebniny DEK.
- 7.7. Stavebniny DEK jsou oprávněny požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
- 7.8. Ceny produktů na e-shopu se mohou lišit od cen na jednotlivých prodejnách Stavebniny DEK.
- 7.9. Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

- 7.10. V případě chyby v zobrazené ceně, zejména zobrazení ceny ve výši 0 Kč nebo zobrazení nereálné ceny, kdy za nereálnou cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován.
- 7.11. Stavebniny DEK a zákazník si tímto sjednávají, že faktury budou zaslány elektronicky na elektronickou adresu zákazníka.
- 7.12. Je-li u zboží uvedena dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není pro Stavebniny DEK závazná.

## **8. VÝHRADA VLASTNICTVÍ**

- 8.1. Stavebniny DEK si vyhrazují u zákazníků vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.
- 8.2. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

## **9. DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ**

- 9.1. Zákazníkovi je zboží předáno v některé z našich poboček, anebo je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu v České republice. Jsme-li podle kupní smlouvy povinni dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání/zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží při dodání.
- 9.2. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat.
- 9.3. Dodáváme zboží pomocí dopravce, také pomocí zásilkových služeb použitím vozidel vybavených hydraulickým zařízením. Doba dodání zboží je závislá na naskladnění zboží, zákazník zpravidla najde údaje o možnostech dodání zboží přímo u konkrétního zboží.
- 9.4. V případě, že je způsob dopravy smlouven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
- 9.5. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
- 9.6. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda je neporušený jeho obal, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky nebo jejího obalu je zákazník povinen převzetí takové zásilky od dopravce odmítnout a důvod nepřevzetí písemně zaznamenat. Neneseme odpovědnost za škody způsobené prodlením s dodáním zboží nebo nutností jeho výměny, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu. Dopravce nám však zásilku vrátí a vám bude obratem odeslána zásilka nová.



- 9.7. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle reklamačního řádu Stavebnin DEK a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

## **10. Odstoupení od kupní smlouvy**

- 10.1. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v článku 4 těchto VOP.
- 10.2. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy.
- 10.3. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo porušil povinnost převzít zboží.
- 10.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
- 10.5. V případech, kdy má zákazník v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, jsme také oprávněni kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě vrátíme zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.
- 10.6. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

## **11. Práva z vadného plnění**

- 11.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
- 11.2. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží jsou upraveny v reklamačním řádu Stavebniny DEK.

## **12. Vrácení zboží zákazníkem**

- 12.1. Kromě odstoupení od smlouvy podle článku 10 těchto VOP nabízíme zákazníkům za níže uvedených podmínek právo na vrácení zboží během 14 denní lhůty (dále jen „právo na vrácení zboží“), za těchto podmínek:
- 12.1.1. je zboží nepoužité a nepoškozené a
- 12.1.2. je vráceno úplně a vhodně zabalené, aby při přepravě nedošlo k poškození výrobku. Doporučujeme zboží zabalit do původního / originálního obalu nebo jiného adekvátního obalového materiálu,
- 12.1.3. u zboží není vyloučeno právo na odstoupení od smlouvy podle článku 4 těchto VOP.
- 12.2. Zákazník nemá právo na vrácení zboží v případě, že se jedná o zboží, které je upravováno dle požadavků zákazníka a nebo je pro zákazníka vyráběno.
- 12.3. Vrácení zboží je možné pouze po předchozí dohodě s pobočkou Stavebniny DEK, kde bylo zboží zakoupeno, resp. vyzvednuto. V případě zboží zakoupeného přes náš internetový obchod a doručeného do místa plnění určeného zákazníkem, nás prosím kontaktujete na e-mailu [eshop@dek.cz](mailto:eshop@dek.cz).

12.4. Další práva zákazníka, jako například práva z vadného plnění nebo právo na odstoupení od smlouvy zůstávají nedotčena. V podrobnostech řeší náš Reklamační řád.

### **13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

- 13.1. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení, jakož i cookies jsou upravena v Zásadách zpracování osobních údajů a Nastavení souborů cookies.
- 13.2. Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.
- 13.3. Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně oprávněných zájmů společnosti Stavebniny DEK).

### **14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI**

- 14.1. V případě rozporu ustanovení těchto VOP s kogentními ustanoveními zákonných předpisů na ochranu spotřebitele mají přednost tato zákonná ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.
- 14.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk. Jazykem VOP je rovněž český jazyk.
- 14.3. Smluvní strany si sjednávají, že k řešení případných sporů z této smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle sídla Stavebniny DEK. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů.
- 14.4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
- 14.5. Kupní smlouva je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.
- 14.6. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
- 14.7. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky a/nebo rezervace zákazníkem.
- 14.8. Tyto VOP jsou platné od 2. 1. 2024 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.